



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | | | |
|------------------------|---|---|-------|-----|-----|
| 1. Nama lengkap | : | SUHENDAR | Alias | UJE | Bin |
| | | SUDARMIN (Alm); | | | |
| 2. Tempat lahir | : | Bandung; | | | |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : | 39 Tahun / 20 Juli 1985; | | | |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; | | | |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; | | | |
| 6. Tempat tinggal | : | Dukuh Kaloran RT.01/01, Desa Kaloran, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen; | | | |
| 7. Agama | : | Islam; | | | |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; | | | |

Terdakwa SUHENDAR Alias UJE Bin SUDARMIN (Alm) ditangkap pada tanggal 19 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
4. Pembantaran oleh Penyidik untuk dilakukan pengobatan di Rumah Sakit RSJD Dr. Arif Surakarta sejak 5 Desember 2024 sampai dengan 16 Desember 2024;
5. Penahanan lanjutan Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan 28 Desember 2024;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan 27 Januari 2025;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Sapto Aji, S.H., dan Saryoko, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Mawar Sukowati yang berkantor di Jalan Raya Sukowati nomor 253 Sragen berdasarkan Penetapan tanggal 30 Januari 2025 Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-06/SRGEN/Eoh.2/01/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHENDAR Alias UJE Bin SUDARMIN (Alm)**. secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melukai berat orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHENDAR Alias UJE Bin SUDARMIN (Alm)**. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 1. 1 (satu) bilah pisau. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 2. 1 (satu) potong baju koko lengan panjang warna krem dan
 3. 1 (satu) potong celana koko panjang warna krem.**Dikembalikan kepada Terdakwa SUHENDAR Alias UJE Bin SUDARMIN (Alm).**

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn



4. 1 (satu) potong baju koko lengan panjang warna biru.
Dikembalikan kepada saksi DIDIK KISWANTO Bin RUSLAN (Alm).

5. 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah kombinasi hitam berisikan rekaman CCTV. **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa mengalami Gangguan Kejiwaan yaitu "Skizofrenia yang tergolong berat";
3. Memerintahkan agar Terdakwa dilakukan Perawatan di Rumah Sakit Jiwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-06/SRGEN/Eoh.2/01/2025 tanggal 9 Januari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **SUHENDAR Alias UJE Bin SUDARMIN (Alm).** pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan September 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dk.Sumberejo Rt.018 Rw.008, Ds.Sambirejo, Kec.Plupuh, Kab.Sragen atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dulu menghilangkan jiwa orang lain dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri**, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa semula kurang lebih antara tahun 2012 atau 2013 saksi DIDIK NUR KISWANTO Bin RUSLAN (Alm). (korban) selaku Imam Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dk.Sumberejo Rt.018 Rw.008, Ds.Sambirejo, Kec.Plupuh, Kab.Sragen berkenalan dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDAR Alias UJE Bin SUDARMIN (Alm). karena terdakwa sering singgah dan tinggal di Masjid Al-Hidayah yang bersebelahan dengan rumah korban;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi korban menegur terdakwa bersama temannya yang pada waktu itu sedang berada di Masjid Al-Hidayah karena tidak mengikuti sholat Subuh berjamaah;

- Bahwa beberapa waktu kemudian sekira tahun 2023 korban juga pernah menegur ada seorang anak kurang lebih umur 15 tahun yang masuk ke dalam Masjid Al-Hidayah dengan cara memanjat pagar sebelah selatan masjid agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun terdakwa marah kepada korban dengan mengucapkan kata-kata kasar *"bajingan asu"*, lalu korban menjawab dengan mengatakan *"kowe ngopo nesu-nesu dan turu"* sambil menunjuk ke arah Masjid Al-Hidayah, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam masjid;

- Bahwa setelah itu pada saat terdakwa sedang sarapan di warung milik saksi SURADI Bin WIRO DIHARJO yang beralamat di Dk.Sumberejo Rt.018 Rw.08 Ds.Sambirejo Kec.Plupuh Kab.Sragen terdakwa menyampaikan niatnya untuk membunuh korban kepada saksi SURADI Bin WIRO DIHARJO dengan kata-kata *"pakde arep tak pateni"* (korban), kemudian saksi SURADI Bin WIRO DIHARJO bertanya kepada terdakwa *"la enek opo"*, lalu terdakwa menjawab *"anyel"*;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 pada malam hari pada saat terdakwa akan tidur di sebelah pojok utara Masjid Al-Hidayah terdakwa menyimpan pisau miliknya di sebelah box tempat terdakwa tidur yang rencananya pisau tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membunuh korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 04.30 Wib sekira terdakwa terbangun setelah mendengar Adzan Subuh, setelah bangun terdakwa duduk sebentar dan ketika mendengar Qomat Adzan Subuh terdakwa beranjak mengambil pisau yang terdakwa letakkan di dekat box barang milik terdakwa, setelah itu terdakwa memegang pisau dengan cara terdakwa genggam di depan perut sambil berjalan dan ketika melewati serambi depan masjid pisau tersebut terdakwa masukkan kedalam pinggang sebelah kiri terdakwa ditutup baju, kemudian terdakwa melewati Paud dan menuju ke kamar mandi, setelah itu terdakwa masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil, selesai

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang air kecil terdakwa keluar kamar mandi dan membetulkan posisi pisau dipinggang terdakwa dan langsung menuju ke tempat wudhu dan setelah melaksanakan wudhu terdakwa langsung masuk kedalam masjid melewati pintung samping pojok selatan, kemudian terdakwa langsung mendekati saksi DIDIK NUR KISWANTO dengan cara menerobos shaf jemaah Sholat Subuh, selanjutnya terdakwa langsung melukai leher saksi DIDIK NUR KISWANTO dengan menggunakan pisau dengan cara menyayat dua kali dibagian leher sebelah kiri dengan gerakan maju mundur, kemudian terdakwa lari keluar masjid melewati pintu samping sebelah utara menuju kearah barat, sampai di perempatan jalan terdakwa belok ke kanan setelah itu terdakwa membuang pisau yang telah dipergunakan untuk membunuh saksi DIDIK NUR KISWANTO tersebut di parit, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan hingga akhirnya diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Plupuh.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, karena para jamaah sholat Subuh di Masjid Al-Hidayah tersebut langsung berusaha mengamankan terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung pergi dan berhasil melarikan diri meninggalkan Masjid Al-Hidayah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka berat dan berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo Nomor : 2755/VER/RMIK3/IX/2024 tanggal 25 September 2024 atas nama korban DIDIK NUR KISWANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Monica Bellynda, Sp.B. dengan

KESIMPULAN :

Korban seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban ditemukan sebuah luka robek di leher kiri kemungkinan akibat kekerasan benda tajam. Karena kelainan-kelainan tersebut di atas, terjadilah penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **SUHENDAR Alias UJE Bin SUDARMIN (Alm)**. pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 04.30 Wib atau

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih dalam bulan September 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dk.Sumberejo Rt.018 Rw.008, Ds.Sambirejo, Kec.Plupuh, Kab.Sragen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu**, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa semula kurang lebih antara tahun 2012 atau 2013 saksi DIDIK NUR KISWANTO Bin RUSLAN (Alm). (korban) selaku Imam Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dk.Sumberejo Rt.018 Rw.008, Ds.Sambirejo, Kec.Plupuh, Kab.Sragen berkenalan dengan terdakwa SUHENDAR Alias UJE Bin SUDARMIN (Alm). karena terdakwa sering singgah dan tinggal di Masjid Al-Hidayah yang bersebelahan dengan rumah korban;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi korban menegur terdakwa bersama temannya yang pada waktu itu sedang berada di Masjid Al-Hidayah karena tidak mengikuti sholat Subuh berjamaah;
- Bahwa beberapa waktu kemudian sekira tahun 2023 korban juga pernah menegur ada seorang anak kurang lebih umur 15 tahun yang masuk ke dalam Masjid Al-Hidayah dengan cara memanjat pagar sebelah selatan masjid agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun terdakwa marah kepada korban dengan mengucapkan kata-kata kasar "bajingan asu", lalu korban menjawab dengan mengatakan "kowe ngopo nesu-nesu dan turu" sambil menunjuk ke arah Masjid Al-Hidayah, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam masjid;
- Bahwa setelah itu pada saat terdakwa sedang sarapan di warung milik saksi SURADI Bin WIRO DIHARJO yang beralamat di Dk.Sumberejo Rt.018 Rw.08 Ds.Sambirejo Kec.Plupuh Kab.Sragen terdakwa menyampaikan niatnya untuk menganiaya korban kepada saksi SURADI Bin WIRO DIHARJO dengan kata-kata "pakde arep tak pateni" (korban), kemudian saksi SURADI Bin WIRO DIHARJO bertanya kepada terdakwa "la enek opo", lalu terdakwa menjawab "anyel";
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 pada malam hari pada saat terdakwa akan tidur di sebelah pojok utara Masjid Al-Hidayah terdakwa menyimpan pisau miliknya di sebelah box tempat terdakwa tidur yang rencananya pisau tersebut akan terdakwa

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu kepada korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 04.30 Wib sekira terdakwa terbangun setelah mendengar Adzan Subuh, setelah bangun terdakwa duduk sebentar dan ketika mendengar Qomat Adzan Subuh terdakwa beranjak mengambil pisau yang terdakwa letakkan di dekat box barang milik terdakwa, setelah itu terdakwa memegang pisau dengan cara terdakwa genggam di depan perut sambil berjalan dan ketika melewati serambi depan masjid pisau tersebut terdakwa masukkan kedalam pinggang sebelah kiri terdakwa ditutup baju, kemudian terdakwa melewati Paud dan menuju ke kamar mandi, setelah itu terdakwa masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil, selesai buang air kecil terdakwa keluar kamar mandi dan membetulkan posisi pisau dipinggang terdakwa dan langsung menuju ke tempat wudhu dan setelah melaksanakan wudhu terdakwa langsung masuk kedalam masjid melewati pintung samping pojok selatan, kemudian terdakwa langsung mendekati saksi DIDIK NUR KISWANTO dengan cara menerobos shaf jemaah Sholat Subuh, selanjutnya terdakwa langsung menganiaya dengan cara melukai leher saksi DIDIK NUR KISWANTO dengan menggunakan pisau dengan cara menyayat dua kali dibagian leher sebelah kiri dengan gerakan maju mundur, kemudian terdakwa lari keluar masjid melewati pintu samping sebelah utara menuju kearah barat, sampai di perempatan jalan terdakwa belok ke kanan setelah itu terdakwa membuang pisau yang telah dipergunakan untuk menganiaya saksi DIDIK NUR KISWANTO tersebut di parit, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan hingga akhirnya diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Plupuh.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka berat dan berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo Nomor : 2755/VER/RMIK3/IX/2024 tanggal 25 September 2024 atas nama korban DIDIK NUR KISWANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Monica Bellynda, Sp.B. dengan KESIMPULAN :

Korban seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban ditemukan sebuah luka robek di leher kiri kemungkinan akibat kekerasan benda tajam. Karena kelainan-kelainan tersebut di atas,

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn



terjadilah penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **SUHENDAR Alias UJE Bin SUDARMIN (Alm)**. pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan September 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dk.Sumberejo Rt.018 Rw.008, Ds.Sambirejo, Kec.Plupuh, Kab.Sragen atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **dengan sengaja melukai berat orang lain** dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa semula kurang lebih antara tahun 2012 atau 2013 saksi DIDIK NUR KISWANTO Bin RUSLAN (Alm). (korban) selaku Imam Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dk.Sumberejo Rt.018 Rw.008, Ds.Sambirejo, Kec.Plupuh, Kab.Sragen berkenalan dengan terdakwa SUHENDAR Alias UJE Bin SUDARMIN (Alm). karena terdakwa sering singgah dan tinggal di Masjid Al-Hidayah yang bersebelahan dengan rumah korban;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi korban menegur terdakwa bersama temannya yang pada waktu itu sedang berada di Masjid Al-Hidayah karena tidak mengikuti sholat Subuh berjamaah;

- Bahwa beberapa waktu kemudian sekira tahun 2023 korban juga pernah menegur ada seorang anak kurang lebih umur 15 tahun yang masuk ke dalam Masjid Al-Hidayah dengan cara memanjat pagar sebelah selatan masjid agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun terdakwa marah kepada korban dengan mengucapkan kata-kata kasar "bajingan asu", lalu korban menjawab dengan mengatakan "kowe ngopo nesu-nesu dan turu" sambil menunjuk ke arah Masjid Al-Hidayah, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam masjid;

- Bahwa setelah itu pada saat terdakwa sedang sarapan di warung milik saksi SURADI Bin WIRO DIHARJO yang beralamat di Dk.Sumberejo Rt.018 Rw.08 Ds.Sambirejo Kec.Plupuh Kab.Sragen terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan niatnya untuk menganiaya korban kepada saksi SURADI Bin WIRO DIHARJO dengan kata-kata "*pakde arep tak pateni*" (korban), kemudian saksi SURADI Bin WIRO DIHARJO bertanya kepada terdakwa "*la enek opo*", lalu terdakwa menjawab "*anyel*";

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 pada malam hari pada saat terdakwa akan tidur di sebelah pojok utara Masjid Al-Hidayah terdakwa menyimpan pisau miliknya di sebelah box tempat terdakwa tidur yang rencananya pisau tersebut akan terdakwa pergunakan untuk dengan sengaja melukai berat orang lain yakni kepada korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 04.30 Wib sekira terdakwa terbangun setelah mendengar Adzan Subuh, setelah bangun terdakwa duduk sebentar dan ketika mendengar Qomat Adzan Subuh terdakwa beranjak mengambil pisau yang terdakwa letakkan di dekat box barang milik terdakwa, setelah itu terdakwa memegang pisau dengan cara terdakwa genggam di depan perut sambil berjalan dan ketika melewati serambi depan masjid pisau tersebut terdakwa masukkan kedalam pinggang sebelah kiri terdakwa ditutup baju, kemudian terdakwa melewati Paud dan menuju ke kamar mandi, setelah itu terdakwa masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil, selesai buang air kecil terdakwa keluar kamar mandi dan membetulkan posisi pisau dipinggang terdakwa dan langsung menuju ke tempat wudhu dan setelah melaksanakan wudhu terdakwa langsung masuk kedalam masjid melewati pintung samping pojok selatan, kemudian terdakwa langsung mendekati saksi DIDIK NUR KISWANTO dengan cara menerobos shaf jemaah Sholat Subuh, selanjutnya terdakwa langsung menganiaya dengan cara melukai leher saksi DIDIK NUR KISWANTO dengan menggunakan pisau dengan cara menyayat dua kali dibagian leher sebelah kiri dengan gerakan maju mundur, kemudian terdakwa lari keluar masjid melewati pintu samping sebelah utara menuju kearah barat, sampai di perempatan jalan terdakwa belok ke kanan setelah itu terdakwa membuang pisau yang telah dipergunakan untuk menganiaya saksi DIDIK NUR KISWANTO tersebut di parit, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan hingga akhirnya diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Plupuh.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka berat dan berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Dr. Oen

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandang Sapi Solo Nomor : 2755/VER/RMIK3/IX/2024 tanggal 25 September 2024 atas nama korban DIDIK NUR KISWANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Monica Bellynda, Sp.B. dengan KESIMPULAN :

Korban seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban ditemukan sebuah luka robek di leher kiri kemungkinan akibat kekerasan benda tajam. Karena kelainan-kelainan tersebut di atas, terjadilah penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **SUHENDAR Alias UJE Bin SUDARMIN (Alm)**. pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan September 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dk.Sumberejo Rt.018 Rw.008, Ds.Sambirejo, Kec.Plupuh, Kab.Sragen atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **melakukan penganiayaan yang direncanakan perbuatan itu menjadikan luka berat**, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa semula kurang lebih antara tahun 2012 atau 2013 saksi DIDIK NUR KISWANTO Bin RUSLAN (Alm). (korban) selaku Imam Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dk.Sumberejo Rt.018 Rw.008, Ds.Sambirejo, Kec.Plupuh, Kab.Sragen berkenalan dengan terdakwa SUHENDAR Alias UJE Bin SUDARMIN (Alm). karena terdakwa sering singgah dan tinggal di Masjid Al-Hidayah yang bersebelahan dengan rumah korban;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi korban menegur terdakwa bersama temannya yang pada waktu itu sedang berada di Masjid Al-Hidayah karena tidak mengikuti sholat Subuh berjamaah;
- Bahwa beberapa waktu kemudian sekira tahun 2023 korban juga pernah menegur ada seorang anak kurang lebih umur 15 tahun yang masuk ke dalam Masjid Al-Hidayah dengan cara memanjat pagar sebelah selatan masjid agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa marah kepada korban dengan mengucapkan kata-kata kasar "*bajingan asu*", lalu korban menjawab dengan mengatakan "*kowe ngopo nesu-nesu dan turu*" sambil menunjuk ke arah Masjid Al-Hidayah, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam masjid;

- Bahwa setelah itu pada saat terdakwa sedang sarapan di warung milik saksi SURADI Bin WIRO DIHARJO yang beralamat di Dk.Sumberejo Rt.018 Rw.08 Ds.Sambirejo Kec.Plupuh Kab.Sragen terdakwa menyampaikan niatnya untuk menganiaya korban kepada saksi SURADI Bin WIRO DIHARJO dengan kata-kata "*pakde arep tak pateni*" (korban), kemudian saksi SURADI Bin WIRO DIHARJO bertanya kepada terdakwa "*la enek opo*", lalu terdakwa menjawab "*anyel*";

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 pada malam hari pada saat terdakwa akan tidur di sebelah pojok utara Masjid Al-Hidayah terdakwa menyimpan pisau miliknya di sebelah box tempat terdakwa tidur yang rencananya pisau tersebut akan terdakwa pergunakan untuk melakukan penganiayaan yang direncanakan perbuatan itu menjadikan luka berat kepada korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 04.30 Wib sekira terdakwa terbangun setelah mendengar Adzan Subuh, setelah bangun terdakwa duduk sebentar dan ketika mendengar Qomat Adzan Subuh terdakwa beranjak mengambil pisau yang terdakwa letakkan di dekat box barang milik terdakwa, setelah itu terdakwa memegang pisau dengan cara terdakwa genggam di depan perut sambil berjalan dan ketika melewati serambi depan masjid pisau tersebut terdakwa masukkan kedalam pinggang sebelah kiri terdakwa ditutup baju, kemudian terdakwa melewati Paud dan menuju ke kamar mandi, setelah itu terdakwa masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil, selesai buang air kecil terdakwa keluar kamar mandi dan membetulkan posisi pisau dipinggang terdakwa dan langsung menuju ke tempat wudhu dan setelah melaksanakan wudhu terdakwa langsung masuk kedalam masjid melewati pintung samping pojok selatan, kemudian terdakwa langsung mendekati saksi DIDIK NUR KISWANTO dengan cara menerobos shaf jemaah Sholat Subuh, selanjutnya terdakwa langsung menganiaya dengan cara melukai leher saksi DIDIK NUR KISWANTO dengan menggunakan pisau dengan cara menyayat dua kali dibagian leher sebelah kiri dengan gerakan maju mundur, kemudian terdakwa lari keluar masjid melewati pintu samping sebelah utara menuju kearah barat,

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di perempatan jalan terdakwa belok ke kanan setelah itu terdakwa membuang pisau yang telah dipergunakan untuk menganiaya saksi DIDIK NUR KISWANTO tersebut di parit, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan hingga akhirnya diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Plupuh.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka berat dan berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo Nomor : 2755/VER/RMIK3/IX/2024 tanggal 25 September 2024 atas nama korban DIDIK NUR KISWANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Monica Bellynda, Sp.B. dengan KESIMPULAN :

Korban seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban ditemukan sebuah luka robek di leher kiri kemungkinan akibat kekerasan benda tajam. Karena kelainan-kelainan tersebut di atas, terjadilah penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi telah menjadi korban atas perbuatan penyayatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dk. Sumberjo Rt 018, Rw 008, Ds. Sambirejo, Kec. Plupuh, Kab. Sragen;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa tinggal di Masjid Al Hidayah yang bersebelahan dengan rumah saksi sudah sekitar 10 (sepuluh) tahunan. Saksi sebagai takmir di masjid tersebut. Selain Terdakwa ada juga teman-temannya lainnya yang datang dan pergi ke masjid tersebut;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak ada masalah, namun pernah waktu itu, ada anak SMP berjalan, lokasi masjid, sebelah

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan ada pagar, sebelah timur tidak ada pagar, anak itu masuk ke lokasi masjid dengan cara memanjat pagar sebelah selatan, padahal bisa masuk lewat pintu utara, kemudian saksi tegur, "kok lewat disitu kenapa tidak lewat sana", malah terdengar oleh Terdakwa dan dijawab Terdakwa "Asu, Bajingan". Kemudian Saksi menjawab "Kamu itu kenapa, sana kembali tidur. Padahal anak itu sudah tidak ada masalah. Mungkin waktu itu Terdakwa terganggu tidurnya oleh suara saksi;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi dan Terdakwa berkomunikasi seperti biasanya. Pada pagi hariya masih saksi masih memberi makanan Terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 pukul 02.30 WIB, Saksi bangun untuk melaksanakan ibadah di Masjid Al Hidayah yang bersebelahan dengan rumah Saksi. Saat memasuki Masjid tidak ada orang hanya Saksi sendiri. Saksi saat itu itikaf sambil menunggu datangnya waktu Sholat Subuh. Sekira pukul 04.20 WIB mulai datang jamaah warga sekitar yang akan menunaikan Sholat Subuh berjamaah di Masjid Al Hidayah. Seperti biasa Saksi yang menjadi Imam Sholat Subuh dan untuk jamaah yang hadir saat itu berjumlah kurang lebih 2 Shaf atau sekitar 30 orang. Ketika berdiri masuk rekaat kedua dan akan melafalkan doa Qunut, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa menghampiri Saksi dan melukai Saksi dengan cara tangan kirinya memegang leher sebelah kanan Saksi. Lalu tangan kanannya memegang senjata tajam jenis pisau dan disayatkan kebagian leher Saksi sebelah kiri sebanyak 2 kali dengan gerakan maju mundur, setelah itu yang bersangkutan kabur meninggalkan Masjid;

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penyayatan tersebut adalah Terdakwa dari rekaman CCTV dan jamaah yang memberitahunya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Jamaah Sholat subuh mengejar Terdakwa, kemudian Saksi menyuruhnya untuk berhenti;

- Bahwa setelah mendapati luka di leher Saksi saat itu Saksi masih berusaha melanjutkan memimpin Sholat Subuh berjamaah, namun ketika akan posisi sujud darah yang keluar dari leher Saksi cukup banyak sehingga Saksi memutuskan untuk mengakhiri Sholat Saksi dan meminta kepada jamaah yang hadir untuk mengulangi Sholat Subuh. Kemudian Saksi lanjut pulang kerumah untuk ganti pakaian lalu mengambil sepeda motor untuk mendapatkan perawatan di Puskesmas

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plupuh 1 dan selanjutnya karena luka yang cukup parah sehingga oleh pihak Puskesmas dirujuk ke RS Dr. OEN Solo dan menjalani rawat inap selama 3 hari;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami luka sayatan sepanjang 12 centimeter di bagian leher sebelah kiri dengan kedalaman luka kurang lebih 2 centimeter. Dan karena luka tersebut Saksi harus mendapatkan perawatan 3 hari di RS Dr. OEN Solo sehingga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa adalah jamaah disitu sekitar 10 tahun dan dalam kesehariannya tinggal di masjid itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengikuti jamaah tabligh. Lalu Saksi memberi makan Terdakwa karena Saksi merasa kasihan dengan Terdakwa yang 3 hari tidak makan. Selain Terdakwa, Saksi juga memberi makan orang lain setiap hari. Oleh karena itu Terdakwa betah tinggal di Masjid tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang pendiam, tidak neko-neko, serta Terdakwa aktif di masjid, dari sholat dan mengisi kegiatan di masjid;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Bandung, dan sudah berkeluarga, istrinya berasal dari Gemolong;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan tentang keluarga Terdakwa. Terdakwa akan pulang menjenguk anaknya, sehingga Saksi memberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa sudah kembali lagi ke masjid dan sampai sekarang tinggal di masjid;
- Bahwa Terdakwa orangnya pendiam. Setelah diceraikan oleh orang tua istrinya, jiwanya terganggu;
- Bahwa Saksi tidak ada rasa dendam terhadap Terdakwa. Namun, atas kejadian ini Saksi kembalikan kepada Majelis Hakim;
- Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa belum pernah berbicara kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tertangkap dan diamankan di Kepolisian Sektor Plupuh saat Saksi menjalani perawatan di RS dr. OEN SOLO.
- Bahwa pisau yang digunakan untuk menyayat Saksi sudah dibuang oleh Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk mencari pisau itu;
- Bahwa terhadap barang bukti pisau, Saksi menerangkan tidak pernah melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) potong baju koko lengan panjang warna biru, Saksi menerangkan bahwa itu adalah pakaian yang dipakai Saksi saat kejadian tersebut;
- Bahwa menurut hasil Visum Saksi dinyatakan mengalami luka berat, dan selama dirawat, ada pekerjaan Saksi yang tertunda karena Saksi hanya bisa berkomunikasi melalui telepon saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saat ini Saksi terkadang mengalami pusing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Widodo Bin Yoso Sudarmo (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa penyayatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Didik Nur Kiswanto terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dk. Sumberjo Rt 018, Rw 008, Ds. Sambirejo, Kec. Plupuh, Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menyayat Saksi Korban di bagian leher dengan menggunakan pisau;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut sholat subuh, dan jarak antara Saksi dan Saksi Korban sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 pada saat Saksi Korban Didik Nur Kiswanto selaku imam bersama Saksi serta beberapa orang makmum lainnya melaksanakan Sholat Shubuh berjamaah di dalam Masjid Al Hidayah. Tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah belakang makmum dengan berjalan cepat menuju arah korban sambil tangan kanan memegang sebilah pisau, selanjutnya dari belakang Terdakwa memegang/merangkul korban yang berdiri dengan menggunakan tangan kiri dengan kaki kanan Terdakwa juga diangkat untuk menjepit (jawa : ngempit) kaki korban, setelahnya dengan sengaja Terdakwa langsung menyayat-nyayat (menggorok) leher sebelah kiri korban dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang ditangan kanan

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn



dengan cara mata pisau ditempelkan di leher kemudian digerakkan arah maju mundur beberapa kali (berapa kali tidak menghitung). Karena mendengar Sdr. ABDUL ROZAK berteriak "MasyaAllah" kemudian Terdakwa langsung lari keluar masjid melewati pintu sebelah utara kemudian melompati pagar teras dilanjut pergi ke arah barat entah kemana sambil masih memegang sebilah pisau yang digunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut;

- Bahwa selain Saksi, ada makmum lain yang melihat, diantaranya Saksi Suparno, Saksi Eko Purwanto, Dan Saksi Abdul Rozak. Saat itu, kami semua terdiam karena terbelalak;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, leher Saksi Korban berdarah, dan menyuruh makmum untu melanjutkan sholatnya, dan kemudian pulang dan pergi ke puskesmas, dan kemudian ke RS Dr OEN Kandang sapi Solo dan saksi korban mengalami sakit luka sayatan sepanjang 12 Cm dibagian leher sebelah kiri dengan kedalam luka kurang lebih 2 Cm. Dan karena luka tersebut saksi harus mendapatkan perawatan 3 hari di RS Dr. Oen Kandang Sapi Solo sehingga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa tidak ada yang mengejar terdakwa, karena kemudian, sholat dilanjutkan dengan imam Saksi Abdul Rozak;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa pisau, saksi menerangkan belum pernah melihat pisau tersebut;

- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV, namun tidak diperlihatkan saat Terdakwa mendorong imamnya;

- Bahwa setelah selesai sholat subuh, Saksi dan Saksi Suparno menjenguk Saksi Korban di RS Dr. Oen Kandang Sapi Solo, namun dokter tidak membolehkan kami dan keluarganya menjenguk, keadaannya kritis;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi bertetangga di samping teman kerja sebagai perangkat desa Sambirejo Plupuh, serta pengurus masjid Al Hidayah;

- Bahwa Saksi Korban tidak masuk kantor sekitar 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Suparno Bin Paidi Musraf (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan (penyayatan) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Didik Nur Kiswanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira pukul 04.30 WIB di Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dk. Sumberjo Rt 018, Rw 008, Ds. Sambirejo, Kec. Plupuh, Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban sebagai tetangga dan merupakan imam dari masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dk. Sumberjo Rt 018, Rw 008, Ds. Sambirejo, Kec. Plupuh, Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi ikut sholat subuh pada waktu itu, dan jarak antara Saksi dan Saksi Korban sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa menyayat bagian leher Saksi Korban menggunakan pisau;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 04.30 WIB Dimana pada waktu sholat subuh berjamaah di masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dk. Sumberjo Rt 018, Rw 008, Ds. Sambirejo, Kec. Plupuh, Kab. Sragen dan pada rakat ke 2 (dua) Terdakwa tersebut berjalan cepat dari arah belakang dan kemudian menerobos shaf jamaah sholat subuh dan pada waktu itu Terdakwa menerobos di sebelah kiri Saksi. Dimana pada waktu itu Saksi berada di belakang korban, sehingga Saksi kehilangan keseimbangan dan sempat mau jatuh dan setelah Saksi berdiri dengan normal kemudian Saksi melihat Saksi Korban sudah memegang lehernya dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat itu jamaah sempat buyar dan kemudian Terdakwa tersebut langsung lari keluar masjid sambil tangan kanan masih memegang senjata tajam jenis pisau tersebut dan setelah itu ada beberapa jamaah yang mencoba mengejar pelaku tersebut bersama dengan petugas kepolisian sektor plupuh yang kebetulan juga ikut sholat subuh berjamaah di masjid Al-Hidayah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyayat leher Saksi Korban tanpa bantuan siapapun di leher bagian kiri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menyayat leher Saksi Korban karena Saksi pada waktu itu kehilangan keseimbangan karena Terdakwa menerobos di samping kiri Saksi, sehingga Saksi akan terjatuh;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai sholat subuh, Saksi dan Saksi Widodo Bin Yoso menjenguk keadaan Saksi Korban dan harus menjalani rawat inap di RS Dr OEN Kandang sapi Solo, sehingga saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, namun dokter tidak membolehkan Saksi dan keluarganya menjenguk, karena keadaan Saksi Korban kritis;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada masalah apa antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah melihat rekaman CCTV, namun tidak diperlihatkan saat Terdakwa mendorong ibunya;
 - Bahwa terhadap barang bukti baju, Saksi menerangkan kurang mengetahui baju tersebut;
 - Bahwa Terdakwa adalah jamaah pendatang dari Jawa Barat kemudian menetap dan tinggal di masjid Al Hidayah yang beralamat di Dk Sumberjo Rt018 Rw008, Desa Sambirejo Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen sejak tahun 2013;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
4. Saksi Suradi Bin Wiro Diharjo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan (penyayatan) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira pukul 04.30 WIB di Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dk. Sumberjo Rt 018, Rw 008, Ds. Sambirejo, Kec. Plupuh, Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban sebagai tetangga dan merupakan imam dari masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dk. Sumberjo Rt 018, Rw 008, Ds. Sambirejo, Kec. Plupuh, Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa menyayat Saksi Korban di bagian leher dengan menggunakan pisau;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 04.30 WIB Dimana pada waktu sholat subuh berjamaah di masjid Al- Hidayah yang beralamatkan di Dk. Sumberjo Rt 018, Rw 008, Ds. Sambirejo, Kec. Plupuh, Kab. Sragen dan pada rakat ke 2 (dua) Terdakwa tersebut berjalan cepat dari arah belakang sambil tangan kanan memegang senjata tajam jenis pisau dan

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menerobos shaf jamaah sholat subuh dan menuju ke korban. Dimana pada waktu itu Saksi Korban sedang menjadi imam pada waktu sholat subuh berjamaah tersebut dan setelah itu secara spontan Terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan cara tangan kiri pelaku merangkul badan korban dari belakang dan tangan kanan menyayat leher bagian kiri korban serta kaki kanan menjepit paha korban dan setelah melakukan hal tersebut kemudian Saksi melihat Saksi Korban memegang lehernya dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat itu jamaah sempat buyar dan kemudian Terdakwa tersebut langsung lari keluar masjid melewati pintu utara masjid dan melompat teras samping masjid sambil tangan kanan masih memegang senjata tajam jenis pisau tersebut dan setelah itu Saksi mencoba mengejar Terdakwa sampai di parkir masjid kemudian dikarenakan Saksi sendiri dan Terdakwa masih memegang senjata tajam jenis pisau kemudian Saksi kembali lagi ke masjid dikarenakan takut terjadinya apa-apa dan setelah sesampainya didepan masjid Saksi melihat Saksi Korban keluar masjid dan menyampaikan kata – kata “Ayo segera masuk, segera sholat, yang penting sholat” setelah itu Saksi bersama dengan jamaah yang lainnya melanjutkan sholat subuh berjamaah di masjid tersebut;

- Bahwa Saksi pada saat itu mengikuti sholat subuh dan jarak antara Saksi dan Saksi Korban 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa Terdakwa menyayat-nyayat leher korban tanpa bantuan orang lain dan lebih dari 2 (dua) kali dan hanya mengenai leher;
- Bahwa terhadap barang bukti pisau, Saksi baru kali pertama melihat pisau tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada masalah antara Saksi Korban dengan Terdakwa. Kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu pada waktu Terdakwa sarapan di warung Saksi dan pada waktu itu menyampaikan kepada Saksi dengan kata-kata “Pakde akan saya bunuh” dan bahwa yang dimaksud pakde tersebut ialah Saksi Korban dan setelah Terdakwa menyampaikan kata-kata tersebut kemudian Saksi bertanya Kenapa? dan Terdakwa menjawab karena jengkel dan setelah itu Terdakwa diam;
- Bahwa ketika Saksi berbincang dengan Terdakwa, Saksi tidak menanggapi, Saksi juga tidak tahu, itu candaan atau serius, karena biasanya serius, tapi kadang-kadang juga bercanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun atau lebih, sejak tinggal di Masjid namun Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa berasal;

- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV, namun tidak diperlihatkan saat Terdakwa mendorong imamnya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Eko Purwanto, S.E. Bin Darso Semito (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;

- Bahwa telah terjadi penganiayaan (penyayatan) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira pukul 04.30 WIB di Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dk. Sumberjo Rt 018, Rw 008, Ds. Sambirejo, Kec. Plupuh, Kab. Sragen;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa semenjak tinggal di Masjid Al Hidayah tersebut sekira 5 (lima) tahun yang lalu namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi Korban Saksi juga sudah mengenal lama karena bertetangga sebagai perangkat desa Sambirejo Plupuh (pengurus Masjid Al Hidayah) namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa pada saat Saksi Korban selaku imam bersama Saksi serta beberapa orang makmum lainnya melaksanakan Sholat Shubuh berjamaah di dalam Masjid Al Hidayah tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah belakang makmum dengan berjalan cepat menuju arah korban sambil tangan kanan memegang sebilah pisau, selanjutnya dari belakang Terdakwa memegang/merangkul korban yang berdiri dengan menggunakan tangan kiri dengan kaki kanan Terdakwa juga diangkat untuk menjepit (jawa : ngempit) kaki korban, setelahnya dengan sengaja Terdakwa langsung menyayat-nyayat (menggorok) leher sebelah kiri korban dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang ditangan kanan dengan cara mata pisau ditempelkan di leher kemudian digerakkan arah maju mundur beberapa kali (berapa kali tidak menghitung). Kemudian Terdakwa langsung lari keluar masjid melewati

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu sebelah utara kemudian melompati pagar teras dilanjut pergi ke arah barat entah kemana sambil masih memegang sebilah pisau;

- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut Saksi melihat korban hanya diam saja tidak berusaha melawan masih tetap diposisi sholat berdiri bersedekap dan hanya menghentikan bacaan sholat saja. Namun kemudian korban bilang agar jamaah melanjutkan sholat berjamaah sedangkan korban pergi pulang ke rumah dengan tangan menutup lehernya karena mengeluarkan banyak darah. Setelah Saksi selesai sholat, ternyata korban pergi ke Puskesmas Plupuh 1 sendiri dan berhubung luka terlalu parah kemudian korban dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo di Surakarta;

- Bahwa kondisi Saksi Korban leher sebelah kiri mengalami luka robek panjang sekira 12 (dua belas) centimeter dengan kedalaman luka sekira 2 (dua) centimeter serta dari luka mengeluarkan banyak darah, yang kemudian pada saat ini korban dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo di Surakarta untuk menjalani pemeriksaan dan rawat inap;

- Bahwa Terdakwa menyayat leher Saksi Korban sebelah kiri, sebanyak 2 (dua) kali, secara kencang;

- Bahwa setelah kejadian tersebut jamaah bubar, dan Terdakwa langsung lari, keluar. Selanjutnya Sholat Subuh diimami oleh Saksi Abdul Rozak;

- Bahwa terhadap barang bukti pisau, Saksi menerangkan tidak pernah melihat pisau tersebut, dan pisau tersebut yang digynakan untuk menyayat leher Saksi Korban;

- Bahwa setelah sholat selesai, Saksi bersama beberapa jamaah menyusul ke Puskesmas Plupuh 1 ternyata korban sudah mendapatkan pertolongan pertama dan berhubung Puskesmas Plupuh 1 tidak sanggup menangani karena luka yang cukup parah selanjutnya korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo di Surakarta;

- Bahwa saat kejadian posisi Saksi ada di sebelah kanan Saksi Korban, dan posisi Terdakwa berdiri, kemudian memiting Saksi Korban, dan langsung menyayat, kemudian lari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Abdul Rozak Bin Sarbini (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan (penyayatan) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Didik Nur Kiswanto pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira pukul 04.30 WIB di Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dk. Sumberjo Rt 018, Rw 008, Ds. Sambirejo, Kec. Plupuh, Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa sejak tinggal di masjid tersebut, sekira 5 (lima) tahun yang lalu, dan Saksi mengenal Saksi Korban Didik Nur Kiswanto karena bertetangga, sebagai perangkat desa Sambirejo Plupuh (pengurus Masjid Al Hidayah), namun tidak mempunyai hubungan keluarga untuk keduanya;
- Bahwa kronologis kejadian saat Saksi Korban selaku imam bersama Saksi serta beberapa orang makmum lainnya melaksanakan Sholat Shubuh berjamaah di dalam Masjid Al Hidayah tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah belakang makmum dengan berjalan cepat menuju arah korban sambil tangan kanan memegang sebilah pisau, selanjutnya dari belakang Terdakwa memegang/merangkul korban yang berdiri dengan menggunakan tangan kiri dengan kaki kanan Terdakwa juga diangkat untuk menjepit (jawa : ngempit) kaki korban, setelahnya dengan sengaja Terdakwa langsung menyayat-nyayat (menggorok) leher sebelah kiri korban dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang ditangan kanan dengan cara mata pisau ditempelkan di leher kemudian digerakkan arah maju mundur beberapa kali (berapa kali tidak menghitung). Kemudian Terdakwa langsung lari keluar masjid melewati pintu sebelah utara kemudian melompati pagar teras dilanjut pergi ke arah barat entah kemana sambil masih memegang sebilah pisau yang digunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban hanya diam saja tidak berusaha menangkis/ menghindari bahkan melawan, korban tetap diam berdiri bersedekap dengan menghentikan bacaan surat-suratan saja, baru setelahnya Saksi mendengar korban bilang dalam bahasa jawa "Opo iki" (Indonesia : Apa ini) sambil membalikkan badan dan memegang leher sebelah kiri. Pada saat korban bilang "Opo iki" tersebut Terdakwa langsung melarikan diri, karena melihat luka dileher korban yang cukup parah kemudian Saksi berteriak "MasyaAllah" hingga akhirnya sholat dibatalkan dan jamaah bubar;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan penyayatan pada 1 (satu) bagian saja yaitu pada leher sebelah kiri dari korban;
- Bahwa Saksi korban mengalami sakit atau luka parah yaitu pada leher sebelah kiri mengalami luka robek panjang sekira 12 (dua belas) centimeter dengan kedalaman luka sekira 2 (dua) centimeter serta dari luka mengeluarkan banyak darah, yang kemudian pada saat ini korban dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo di Surakarta untuk menjalani pemeriksaan dan rawat inap;
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan Terdakwa dan Saksi Korban baik-baik saja. Karena selama tinggal di masjid, kebutuhan makan Terdakwa diberi oleh Saksi Korban, namun Terdakwa malah bermalas-malasan, tidak mau bekerja;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa baju biru, saksi menerangkan baju tersebut milik Saksi Korban;

7. Saksi Chandra Diliyanto Bin Rokhiman (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dengan sukarela tanpa ancaman maupun paksaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dukuh Sumberjo RT 018, RW 008, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen telah terjadi peristiwa penyayatan terhadap Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 04.45 WIB setelah diberitahukan oleh AIPDA Sugiyartono;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa penyayatan tersebut, Saksi bersama dengan Briptu Arya N.K langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa menggunakan mobil dinas Patroli akan tetapi sebelumnya Saksi bersama dengan AIPDA Sugiyartono dan BRIPTU Arya N.K kembali ke tempat kejadian di Masjid Al-Hidayah beralamatkan di Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dukuh Sumberjo RT 018, RW 008, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen untuk mencari informasi tambahan dari jamaah dan masyarakat sekitar;
- Bahwa setelah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, AIPDA Sugiyartono melihat Terdakwa tengah berjalan di pinggir jalan tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Pandean Rt. 09, Desa Ngrombo, Plupuh, Sragen Saksi bersama dengan Sdr. VERYANTORO bergegas menuju ke Lokasi yang dimaksud. Setelah bertemu dengan AIPDA Sugiyartono dan BRIPTU Arya N.K yang tengah membuntuti Terdakwa dari belakang, kemudian Saksi mencoba mendekati Terdakwa lalu Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Mapolsek Plupuh untuk di lakukan pemeriksaan lanjut dengan cara berboncengan bertiga (VERYANTORO, Terdakwa, Saksi) dengan mengendarai kendaraan roda 2 (dua).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi Slamet Bin Mitro Suparno (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan (penyayatan) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Didik Nur Kiswanto pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira pukul 04.30 WIB di Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dk. Sumberjo Rt 018, Rw 008, Ds. Sambirejo, Kec. Plupuh, Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari tetangga dan grup Whatsapp peduli sesama, dan saksi tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya dengan cara bagaimana kejadian tersebut karena Saksi pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan dan kekerasan tersebut Saksi sedang sholat subhuh di mushola Darul Mutaqim yang beralamat di Dk. Sambirejo Rt 17 Ds. Sambirejo Kec. Plupuh Kab. Sragen;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, di warung milik Saksi Suradi, saat sedang sarapan, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dengan kata kata bahasa jawa "mateni didik ki doso ora yo" (membunuh didik itu berdosa tidak ya? Kemudian Saksi jawab, "wani po" (apakah berani?). Kemudian, Terdakwa menjawab "anyel" (kesal). Selanjutnya Terdakwa berusaha mengalihkan pembicaraan dan setelah selesai, Saksi tinggal pergi;
- Bahwa Terdakwa sering jalan-jalan, tidak ada pekerjaan tetap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Wahono Bin Padmodiharjo (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan (penyayatan) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Didik Nur Kiswanto pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira pukul 04.30 WIB di Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dk. Sumberjo Rt 018, Rw 008, Ds. Sambirejo, Kec. Plupuh, Kab. Sragen;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 19 september 2024 sekira pukul 04.30 WIB saat Saksi sedang melaksanakan jamaah sholat shubuh di masjid Al hidayah Sumberjo ds. Sambirejo kec. Plupuh kab. Sragen, yang saat itu telah sampai pada rakaat kedua dan imam sedang membaca surat tiba tiba di samping kiri Saksi, Terdakwa menerobos barisan jamaah dari shob yang kedua kemudian maju ke shob yang pertama dan setelah berada di belakang imam / Saksi Korban Didik Nur Kiswanto, Terdakwa mengalungkan pisau yang telah dipegang menggunakan tangan kanannya tersebut di leher saksi korban dan menyayatkan pisau tersebut sebanyak dua kali di leher sebelah kiri. Sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang leher sebelah kanan Saksi Korban, setelah itu dengan cepat Terdakwa lari keluar masjid dengan kembali menerobos jamaah yang telah buyar dengan masih memegang pisau melewati pintu samping utara masjid dan kemudian meloncat dari serambi utara masjid menuju ke jalan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, darah yang keluar dari leher Saksi Korban cukup banyak, kemudian menyampaikan kepada jamaah untuk tetap melanjutkan sholat dan sedangkan Saksi Korban keluar masjid sambil memegang lehernya yang keluar banyak darah, karena sholat belum selesai kemudian menyuruh Saksi Rozak untuk menggantikannya menjadi imam;
- Bahwa Saksi Korban pergi ke Puskesmas Plupuh untuk mengobati lukanya, kemudian dirawat di rumah sakit dr. Oen Kandang Sapi Solo selama 3 hari 2 malam dan pulang pada hari sabtu tanggal 21 september 2024;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, karena Terdakwa tinggal di serambi masjid Al Hidayah bagian utara, dan sudah mempunyai 3 anak dan istri;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

10. Saksi Sugiyartono Bin Dzamzuri (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan (penyayatan) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Didik Nur Kiswanto pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira pukul 04.30 WIB di Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dk. Sumberjo Rt 018, Rw 008, Ds. Sambirejo, Kec. Plupuh, Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melaksanakan ibadah Sholat Subuh berjamaah di Masjid Al-Hidayah beralamatkan di Dk. Sumberjo Rt 018, Rw 008, Ds. Sambirejo, Kec. Plupuh, Kab. Sragen Saksi Korban tengah menjadi Imam di masjid tersebut dengan beberapa Jamaah;
- Bahwa pada saat itu Saksi korban menjadi imam ibadah Sholat Subuh masuk pada rokaat ke 2 (dua) dan tengah akan membaca doa tiba-tiba Saksi menyaksikan adanya kegaduhan di shaf depan yang mana Saksi melihat Terdakwa berlari dengan menerobos shaf pertama dan shaf kedua;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengenakan baju koko lengan panjang warna krem dan celana panjang warna krem dengan menenteng senjata tajam jenis Pisau;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban sudah bersimbah darah di bagian leher sebelah kiri karena luka sayatan yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bergegas kembali ke kantor Polsek Plupuh untuk mencari bantuan kepada petugas yang lain. Setelah Saksi tiba di kantor Polsek Plupuh, Saksi bersama dengan petugas yang lain bergegas kembali ke tempat kejadian Masjid Al-Hidayah beralamatkan di Dk. Sumberjo Rt 018, Rw 008, Ds. Sambirejo, Kec. Plupuh, Kab. Sragen untuk mencari informasi tambahan dari jamaah dan masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Aipda Candra Diliyanto dan Briptu Arya N.K langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa menggunakan mobil dinas Patroli. Pada saat melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Terdakwa, Saksi meminta bantuan masyarakat setempat yang bernama Veryantoro kemudian Saksi dan petugas yang lain berinisiatif

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berpencar yang mana Saksi bersama dengan Briptu Arya N.K dengan mengendarai mobil dinas Patroli sedangkan Aipda Candra Diliyanto Bersama dengan Sdr. Veryantoro dengan mengendarai kendaraan roda 2 (dua);

- Bahwa Saksi bersama dengan Briptu Arya N.K melihat Terdakwa, tengah berjalan di pinggir jalan tepatnya di Dk. Pandean Rt.09, Ds. Ngrombo, Plupuh, pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa sudah tidak membawa senjata tajam jenis Pisau, kemudian Saksi mencoba untuk mengikuti Terdakwa dari belakang karena takut akan kehilangan jejak, kemudian Saksi bergegas menghubungi Aipda Candra Diliyanto bersama dengan Sdr. Veryantoro kemudian tidak lama Aipda Candra Diliyanto bersama dengan Sdr. Veryantoro sampai di tempat di mana Terdakwa berada, lalu Aipda Candra Diliyanto mencoba mendekati Terdakwa dan kemudian Aipda Candra Diliyanto dapat mengamankan Terdakwa untuk di bawa ke kantor Polsek Plupuh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa melakukan perlawanan, mau melepaskan diri, meronta;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak membawa senjata tajam, Terdakwa mengatakan kalau pisaunya dibuang di perjalanan. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dimana pisau itu dibuang, dan diketemukan;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut digunakan untuk melakukan penyayatan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa pisau yang digunakan melakukan penyayatan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa baju dan celana Terdakwa yang dipakai Terdakwa saat itu;

- Bahwa kehidupan sehari-hari Terdakwa berlangsung normal dan tinggal di masjid tersebut sehingga Terdakwa diberi makan oleh Pak Ustadz dan warga setempat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa, namun Terdakwa sudah berkeluarga, ada istri dan anak yang tinggal di Gemolong;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan perbuatan ini;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui motif perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa tidak menjawab;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

11. Arya Nur Kholik Bin Bukhor dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;

- Bahwa telah terjadi penganiayaan (penyayatan) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Didik Nur Kiswanto pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira pukul 04.30 WIB di Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dk. Sumberjo Rt 018, Rw 008, Ds. Sambirejo, Kec. Plupuh, Kab. Sragen;

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang melaksanakan tugas malam (dinas malam) yang di mulai pada pukul 20.00 s/d 08.00 WIB di Mapolsek Plupuh;

- Bahwa saat itu sekira pukul 04.45 WIB Saksi diberitahu oleh Aipda Sugiyartono yang menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi Korban Didik Nur Kiswanto menjadi korban penganiayaan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui penjelasan dari Aipda Sugiyartono kemudian Saksi bersama dengan Aipda Candra Diliyanto langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa menggunakan mobil dinas Patroli akan tetapi sebelumnya Saksi bersama dengan Aipda Sugiyartono dan Aipda Candra Diliyanto kembali ke tempat kejadian di Masjid Al-Hidayah beralamatkan di Dk. Sumberjo Rt 018, Rw 008, Ds. Sambirejo, Kec. Plupuh, Kab. Sragen untuk mencari informasi tambahan dari jamaah dan masyarakat sekitar;

- Bahwa saat melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Terdakwa, Saksi meminta bantuan masyarakat setempat yang bernama Veryantoro kemudian Saksi dan petugas yang lain berinisiatif untuk berpencar yang mana Saksi bersama dengan Aipda Sugiyartono dengan mengendarai mobil dinas Patroli sedangkan Aipda Candra Diliyanto bersama dengan Sdr. Veryantoro dengan mengendarai kendaraan roda 2 (dua);

- Bahwa setelah beberapa saat melakukan pencarian terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan Aipda Sugiyartono melihat Terdakwa tengah berjalan di pinggir jalan tepatnya di Dk. Pandean Rt.09, Ds. Ngrombo, Plupuh, pada saat itu juga saksi melihat Terdakwa sudah tidak

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa senjata tajam jenis Pisau, kemudian Saksi mencoba untuk mengikuti Terdakwa dari belakang karena takut akan kehilangan jejak, kemudian Aipda Sugiyartono bergegas menghubungi Aipda Candra Diliyanto bersama dengan Sdr. Veryantoro kemudian tidak lama Aipda Candra Diliyanto bersama dengan Sdr. Veryantoro sampai di tempat di mana Terdakwa berada, lalu Aipda Candra Diliyanto mencoba mendekati Terdakwa dan kemudian Aipda Candra Diliyanto dapat mengamankan Terdakwa untuk di bawa ke Kantor Polsek Plupuh untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat mengamankan Terdakwa, Terdakwa melakukan perlawanan, mau melepaskan diri, meronta;
- Bahwa saat melakukan Penangkapan Terdakwa tidak membawa senjata tajam, Terdakwa mengatakan kalau pisaunya dibuang di perjalanan.
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pencarian, Saksi hanya mengumpulkan data dari saksi-saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa pisau yang digunakan melakukan penyayatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa baju dan celana Terdakwa yang dipakai Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepemilikan pisau tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa tidak menjawab;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

12. Saksi Noto Dwi Laksono S Kom Bin Amin Prasetyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dengan sukarela tanpa ancaman maupun paksaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dukuh Sumberjo RT 018, RW 008, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen telah



terjadi peristiwa penyayatan terhadap Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan rekaman CCTV yang berada di Masjid Al-Hidayah tersebut, yang mana berdasarkan rekaman CCTV tersebut Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara pada saat Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) menjadi imam ibadah Sholat Subuh di Masjid Al Hidayah yang beralamatkan di Dukuh Sumberejo, Rt 18/08, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen yang mana Terdakwa telah melukai leher sebelah kiri korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) mengalami luka berat di bagian leher sebelah kiri sehingga mengharuskan mendapatkan penanganan medis Dimana pada saat itu korban di rawat di rumah sakit dokter OEN Surakarta, dan harus di rawat kurang lebih 3 hari 2 malam mulai Kamis tanggal 19 september tahun 2024 pagi sampai dengan Sabtu tanggal 21 September 2024 Sore;

- Bahwa Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) adalah imam di Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dk. Sumberjo Rt 018, Rw 008, Ds. Sambirejo, Kec. Plupuh, Kab. Sragen. Sedangkan Terdakwa adalah pendatang dari Jawa Barat, dan sejak tahun 2013, nyaman dan tinggal di masjid itu. Dan saya menjadi ketua RISMA (Remaja Islam Masjid) di Masjid Al Hidayah tersebut;

- Bahwa Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) sering memberi makan kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. dr. Adriesti Herdaetha Sp.kj M.H., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam kondisi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Ahli telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dengan sukarela tanpa ancaman maupun paksaan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN di RSJD dr Arif Zainudin sejak tahun 2003 sampai sekarang. Dimana riwayat pendidikan saya S1 Fakultas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Universitas Sebelas Maret tahun 2002, Spesialis PPDS 1 Psikiatri Universitas Sebelas Maret tahun 2009, S2 Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014 dan S3 Penyuluhan Pembangunan Universitas Sebelas Maret tahun 2002;

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan secara ilmiah terhadap terdakwa sejumlah 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pertama, sekitar bulan September, saya ditugaskan bersama tim untuk membuat Visum Et Repertum, dan pemeriksaan yang kedua, sekitar bulan Desember, memeriksa, apakah Terdakwa "stand for trial" apakah Terdakwa fit untuk persidangan;
- Bahwa berdasarkan hasil visum, sesuai standar profesi Ahli, yaitu apakah ada gangguan jiwa atau tidak, apakah ada hubungan antara gangguan jiwa dengan tindak kriminal dan menentukan pertanggungjawaban suatu perbuatan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama terhadap Terdakwa, terdapat gangguan jiwa terhadap Terdakwa. Dari penampilannya yang berantakan jauh berbeda dengan saat ini, bicaranya kacau, banyak diam dan Terdakwa mondar-mandir, impulsif, tidak bisa diarahkan, bicaranya juga ngelantur. Karena saya mendapat keterangan dari Polisi, bahwa Terdakwa baru saja menggorok imam masjid. Maka saya memberi obat antipsikotik, tetapi dalam dosis sub optimal, saya periksa setiap hari;
- Bahwa Terdakwa mengalami inkonsistensi, pada saat Ahli tanyakan mengapa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm), dijawab berbeda-beda, kadang dijawab untuk menguji keberaniannya karena saat ini situasi dalam keadaan perang, kadang dijawab Terdakwa supaya Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) tidak memarahi orang yang datang ke kamar mandi, kadang dijawab, Terdakwa berselisih dengan Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) dan Terdakwa menjawab ada yang mengendalikan diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama pada bulan September, kondisi Terdakwa kacau, Ahli beri obat anti psikotik dalam sub optimal. Pada saat pulang masih menunjukkan gangguan jiwa. Kemudian pada bulan Desember, Polisi mengirim Terdakwa untuk diobati agar Terdakwa bisa disidangkan, saat itu dilakukan pengobatan, selesai itu, Ahli berkesimpulan bahwa Terdakwa siap untuk menghadiri persidangan, karena sudah bisa memahami maksud pertanyaan, berkomunikasi Terdakwa sudah teratur;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemeriksaan pertama, dimana Terdakwa masih menghadapi keadaan di dalam penjara, tidak bertemu keluarga, semakin memperberat gangguan jiwanya;
- Bahwa Ahli mendiagnosis pada saat pemeriksaan pertama, Terdakwa mengalami schizofrenia, dimana Terdakwa lebih berorientasi pada dirinya sendiri menurut Ahli perbuatan itu berpengaruh, tapi kecil;
- Pada saat pemeriksaan pertama setelah melakukan tindak pidana Terdakwa tidak mampu bertanggung-jawab. Namun pada waktu diobati, Terdakwa sudah bisa berpikir, jadi menurut Ahli, pada pemeriksaan kedua, Terdakwa tahu bahwa perbuatan itu salah;
- Bahwa kesimpulan ahli terhadap Terdakwa adalah: a) Terdakwa tidak mampu mengarahkan perbuatannya, motifnya tidak jelas, Terdakwa hanya ingin melukai; b) Terdakwa tidak bisa memaksudkan; dan c) Terdakwa tidak menyadari kalau tindakan itu salah, pada waktu kejadian itu;
- Bahwa selama penderita skizofrenia tidak diobati, gejala itu tetap ada. Tetapi pada beberapa orang, walaupun dia diobati, dia tetap mendengar halusinasi, namun dia tahu halusinasi itu sesuatu yang tidak riil yang tidak perlu dituruti;
- Bahwa Terdakwa menderita Skizofrenia karena pada waktu pemeriksaan, Terdakwa mendengar bisikan-bisikan, merasa ada yang mengendalikan tubuhnya, seperti salah satu pengakuan Terdakwa waktu itu, bahwa dia merasa mengggorok leher Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm), karena tubuhnya merasa ada yang mengendalikan dan dia tidak bisa menolak. Dan dia mempunyai avec yang tumpul, saat ini masih melihat mimik muka yang tumpul, tidak dapat mengekspresikan;
- Bahwa terdapat beberapa jenis Schizofrenia yaitu schizofrenia paranoid, schizofrenia hebefrenik, schizofrenia kataton, schizofrenia simpleks dan schizofrenia tak terinci. Karena Terdakwa mengalami halusinasi, delusi, maka, saya simpulkan Terdakwa menderita schizofrenia paranoid, tapi tidak saya tulis dalam visum;
- Bahwa Terdakwa mengalami Schizofrenia tingkat berat;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana, Terdakwa sudah terganggu jiwanya;
- Bahwa setelah pemeriksaan yang pertama, Terdakwa saya kembalikan ke Polisi. Sekitar 10 (sepuluh) hari saya observasi,

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn



perkembangan Terdakwa tidak ada perbedaan/ perubahan, karena pengobatan dengan obat sub optimal;

- Bahwa penyebab seseorang menderita schizofrenia adalah dari genetik, pernah cedera kepala yang didapat, kecenderungan kepribadian, ketidakseimbangan neurotransmitter;
- Bahwa Terdakwa menderita Schizofrenia Paranoid, yang relatif lebih bagus dari jenis yang lain;
- Bahwa Schizofrenia Paranoid bisa dikendalikan/ diminimalkan sehingga Terdakwa bisa beraktivitas dengan normal;
- Bahwa Terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo Nomor : 2755/VER/RMIK3/IX/2024 tanggal 25 September 2024 atas nama korban DIDIK NUR KISWANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Monica Bellynda, Sp.B.
- Visum Et Repertum RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta Nomor : 441.3/21199 tanggal 1 Oktober 2024 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa 1. Dr. dr. Adriesti Herdaetha, SpKJ., M.H. 2. dr. Erie Herlambang, SpKJ. 3. Miratun Hasanah S.Psi. Psi.
- Surat Keterangan Dr. Arif Zainudin Surakarta Nomor : 441.3/27190 tanggal 16 Desember 2024 Dokter Pemeriksa Dr. dr. Adriesti Herdaetha, SpKJ., M.H.
- Berita Acara Rekonstruksi yang dibuat Penyidik Satreskrim Polres Sragen Tanggal 6 November 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa selama penyidikan Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa atau ditekan;
- Bahwa Terdakwa telah menggores leher Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau yang dibeli dipasar dan disimpan di depan Masjid Al Hidayah karena Terdakwa setiap hari membuat rujak;
- Bahwa Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) bekerja dengan mengepel masjid dan pada saat bekerja, Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm)



bertanya kepada Terdakwa “Gus, wis maem durung?” yang berarti “Gus, sudah makan belum?”;

- Bahwa alasan Terdakwa menggores leher Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) adalah agar orang-orang pada berkumpul dan Terdakwa ingin menjadi pimpinan rakyat;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa pergi ke Desa Pedak di rumah Pak Tri yang berprofesi sebagai tantara dan pisau yang digunakan untuk menggores leher Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm), Terdakwa buang agar tidak menusuk orang lain;
- Bahwa pada saat menggores leher Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm), perasaan Terdakwa biasa saja seperti mengiris daging dan Terdakwa tidak takut karena Terdakwa ingin menjadi pimpinan;
- Bahwa setelah menggores leher Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) Terdakwa lari karena takut dikeroyok warga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengiris orang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri yang tinggal terpisah dengan Terdakwa di Gemolong, Kabupaten Sragen dan 3 (tiga) orang anak ikut tinggal bersama mertua di Gemolong juga yang masih duduk di bangku TK dan SD;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun berpisah rumah dengan istri dan saat ini istri sudah menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm), namun hanya ingin menjadi pimpinan;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun tinggal di Masjid Al Hidayah dimana Terdakwa bertugas untuk membersihkan WC, menyapu, dan sholat serta sehari-hari Terdakwa diberi makan oleh istri Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm);
- Bahwa kejadian Terdakwa menggores leher Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) tersebut terjadi secara tiba-tiba pada saat Terdakwa bangun tidur langsung mengambil pisau di dekat peti dan menggoreskan di leher Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 228/Pen.Pid.Sita/2024/PN Sgn dan Nomor 229/Pen.Pid.Sita/2024/PN Sgn sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju koko lengan panjang warna krem;
- 1 (satu) potong celana koko panjang warna krem;
- 1 (satu) potong baju koko lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah kombinasi hitam berisikan rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dukuh Sumberjo RT 018, RW 008, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) selaku korban bersama-sama dengan Saksi Widodo Bin Yoso Sudarmo (Alm), Saksi Suparno Bin Paidi Musraf (Alm), Saksi Suradi Bin Wiro Diharjo, Saksi Eko Purwanto, S.E. Bin Darso Semito (Alm), Saksi Abdul Rozak Bin Sarbini (Alm), Saksi Wahono Bin Padmodiharjo (Alm), Saksi Sugiyartono Bin Dzamzuri (alm), dan warga Dukuh Sumberjo RT 018, RW 008 lainnya sekitar 30 (tiga puluh) orang sedang melaksanakan sholat shubuh berjamaah dan Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) menjadi imam pada saat sholat shubuh tersebut;
- Bahwa pada saat memasuki rokaat kedua pada saat Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) sedang melafalkan doa Qunut tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa menghampiri Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) dan melukai Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) dengan cara tangan kirinya memegang leher sebelah kanan Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm). Lalu tangan kanan Terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau dan disayatkan kebagian leher Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan gerakan maju mundur, setelah itu yang bersangkutan kabur meninggalkan Masjid;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) masih melanjutkan sholat hingga berhenti di akhir rokaat kedua dan setelah itu Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) mendapatkan perawatan di Puskesmas 1 Plupuh sebelum akhirnya dirujuk ke RS Dr. OEN Solo untuk menjalani rawat inap selama 3 hari;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) dan warga lainnya untuk melarikan diri;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa menggores leher Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) adalah agar orang-orang pada berkumpul dan Terdakwa ingin menjadi pimpinan rakyat;
- Bahwa pada saat menggores leher Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm), perasaan Terdakwa biasa saja seperti mengiris daging dan Terdakwa tidak takut
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo Nomor : 2755/VER/RMIK3/IX/2024 tanggal 25 September 2024 atas nama Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Monica Bellynda, Sp.B., dengan kesimpulan pemeriksaan korban adalah seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal yang pada tubuh korban ditemukan luka robek leher kiri yang kemungkinan dikarenakan benda tajam yang mengakibatkan korban berhalangan untuk melakukan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta Nomor: 441.3/21199 tanggal 1 Oktober 2024 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa 1. Dr. dr. Adriesti Herdaetha, SpKJ., M.H. 2. dr. Erie Herlambang, SpKJ. 3. Miratun Hasanah S.Psi. Psi. atas nama terperiksa Suhendar Alias Uje bin Sudarmin (Alm) dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:
 - 1) Pada diri terperiksa dijumpai gangguan jiwa berat, yakni skizofrenia yang ditandai dengan gangguan yang berat pada pikiran, perasaan, dan perilaku;
 - 2) Tindak pidana yang dilakukan terperiksa disebabkan oleh gangguan jiwa;
 - 3) Terperiksa tidak mampu memahami nilai dan tindakan, tidak mampu memaksudkan suatu tujuan sadar, dan tidak mampu mengarahkan tujuan yang sadar.
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. dr. Adriesti Herdaetha Sp.kj M.H. Terdakwa mengalami gangguan jiwa berupa skizofrenia dengan penampilannya yang berantakan jauh berbeda dengan saat ini, bicaranya kacau, banyak diam dan Terdakwa mondar-mandir, impulsif, tidak bisa diarahkan, bicaranya juga ngelantur, sehingga Terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan niat untuk membunuh Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) karena jengkel.

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “ Percobaan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ pelaku/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan barang siapa, namun KUHP menganut asas *universitas delinquere non potest* yang artinya korporasi tidak dapat dijatuhi pidana dan asas *societas delinquere non potest* yang artinya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu unsur barangsiapa dalam KUHP hanya terbatas pada subyek hukum perorangan (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa SUHENDAR Alias UJE Bin SUDARMIN (Alm) yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;



Ad. 2 Unsur “Percobaan Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” berarti mengharuskan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa untuk melakukan delik tersebut. Adapun unsur dari kesengajaan adalah pelaku menghendaki perbuatan tersebut terjadi dan mengetahui dengan pasti akibat dari perbuatan tersebut atau biasa disebut dengan *willens en wetens*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan rencana terlebih dahulu” artinya antara timbulnya maksud untuk melakukan suatu perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan masih ada waktu bagi si pelaku untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang perbuatan tersebut. Waktu dalam hal ini tidak terlalu sempit tetapi tidak juga perlu waktu yang lama, yang penting dalam rentang waktu tersebut si pelaku dapat berpikir dengan tenang dan dalam tenggang waktu tersebut si pelaku dapat membatalkan atau melanjutkan perbuatannya namun pada akhirnya perbuatan tersebut tetap dilakukan;

Menimbang, bahwa syarat adanya ketersediaan waktu yang cukup mulai dari adanya kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak bersifat alternatif, tidak tergantung pada lama atau sebentar waktu yang dibutuhkan, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian. Terpenting dari adanya tenggang waktu tersebut, adanya hubungan antara kehendak dengan pelaksanaan kehendak, hubungan ini dapat dilihat dari indikator penggunaan waktu tersebut, yaitu: (1) pelaku memiliki kesempatan untuk membatalkan kehendak yang telah ada; (2) jika kehendaknya telah bulat, pelaku memikirkan strategi atau cara atau juga rencana untuk melancarkan pelaksanaan kehendak itu, misalnya cara yang digunakan, alat bantu yang akan digunakan dan lainnya (Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap tubuh & nyawa*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001);

Menimbang, bahwa Pasal 340 KUHP merupakan delik materiil sehingga yang dimaksud dengan “menghilangkan nyawa orang lain” adalah mengharuskan adanya akibat berupa kematian atau hilangnya nyawa orang lain sebagai akibat dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) KUHP merupakan delik percobaan dimana dalam doktrin hukum pidana mengharuskan terpenuhinya 3 (tiga) syarat yang bersifat kumulatif yaitu adanya niat dari pelaku untuk mewujudkan delik, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak dari pelaku;



Menimbang, bahwa delik percobaan bukan merupakan delik yang berdiri sendiri, sehingga keberadaan delik tersebut selalu dihubungkan atau di *juncto* kan dengan pasal lain;

Menimbang, bahwa niat untuk melakukan tindak pidana merupakan sifat melawan hukum secara subjektif (*subjective onrechtelement*), sehingga untuk membuktikannya maka harus adanya perbuatan secara konkrit yang dilakukan pelaku (*objective onrechtelement*);

Menimbang, bahwa apabila rumusan pasal 340 KUHP dihubungkan dengan rumusan pasal 53 ayat (1) KUHP serta doktrin hukum pidana di atas, percobaan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah ada niat terdakwa menghilangkan nyawa orang lain, sudah ada permulaan yang dilakukan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain sudah direncanakan terlebih dahulu dan tidak terjadi hilangnya nyawa orang lain bukan kehendak dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, pada hari hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, pada saat sedang berlangsung sholat subuh, secara tiba-tiba terdakwa datang dari arah pintu samping masjid dengan cara menerobos shaf jemaat sholat subuh, selanjutnya terdakwa mendekati Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) dan langsung memegang leher dan menyayat leher sebanyak dua kali. Setelah terdakwa selesai menyayat leher leher Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) terdakwa lari keluar masjid dan dalam perjalanan terdakwa membuang pisau yang digunakan menyayat Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm);

Menimbang, bahwa alasan terdakwa menyayat leher Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) adalah agar orang-orang pada berkumpul dan Terdakwa ingin menjadi pimpinan rakyat;

Menimbang, berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta Nomor: 441.3/21199 tanggal 1 Oktober 2024 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa 1. Dr. dr. Adriesti Herdaetha, SpKJ., M.H. 2. dr. Erie Herlambang, SpKJ. 3. Miratun Hasanah S.Psi. Psi. atas nama terperiksa Suhendar Alias Uje bin Sudarmin (Alm) dengan salah satu kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Terperiksa tidak mampu memahami nilai dan tindakan, tidak mampu memaksudkan suatu tujuan sadar, dan tidak mampu mengarahkan tujuan yang sadar, sehingga dengan demikian tidak ada niat dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. dr. Adriesti Herdaetha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SpKJ., M.H di persidangan, pada awal pemeriksaan ahli berpendapat terdakwa tidak mampu menilai perbuatannya karena menderita penyakit **Schizofrenia**, dimana terdakwa lebih berorientasi pada dirinya sendiri, yang pengaruhnya sangat kecil. Namun setelah diobati terdakwa sudah bisa berpikir, jadi menurut ahli pada pemeriksaan kedua terdakwa tahu perbuatan yang dilakukannya salah;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo Nomor : 2755/VER/RMIK3/IX/2024 tanggal 25 September 2024 atas nama korban DIDIK NUR KISWANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Monica Bellynda, Sp.B. dengan Kesimpulan Korban seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban ditemukan sebuah luka robek di leher kiri kemungkinan akibat kekerasan benda tajam. Karena kelainan-kelainan tersebut di atas, terjadilah penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari.

Menimbang, bahwa jika rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa yakni pada saat sedang berlangsung sholat subuh, secara tiba-tiba terdakwa datang dari arah pintu samping masjid dengan cara menerobos shaf jemaat sholat subuh, selanjutnya terdakwa mendekati Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) dan langsung memegang leher dan menyayat leher sebanyak dua kali. Setelah terdakwa selesai menyayat leher Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) terdakwa lari keluar masjid dan dalam perjalanan terdakwa membuang pisau yang digunakan menyayat Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm), dihubungkan dengan Visum et Repertum dimana terdakwa hanya menyayat dua kali akan tetapi hanya mengakibatkan luka dan perlu opname, dihubungkan pula dengan perbuatan permulaan yang dilakukan terdakwa sebagaimana syarat percobaan yang dirumuskan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP, maka sejak semula tidak ada niat terdakwa menghilangkan nyawa Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm). Apabila ada niat terdakwa menghilangkan nyawa Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) sudah tentu terdakwa menyayat saksi korban lebih dalam lagi sehingga tidak lama setelah terjadi penyayatan saksi korban akan langsung jatuh dan pingsan, namun kenyataannya saksi korban masih bisa berangkat sendiri ke Puskesmas dan rumah sakit untuk berobat tanpa dibantu orang lain. Dengan demikian sub unsur "niat" untuk melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam delik percobaan tidak terpenuhi;

Menimbang, dengan demikian unsur "Perbuatan itu tidak jadi selesai, meskipun niat itu ternyata telah ada dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn



kehendaknya sendiri" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian unsur dari Pasal 340 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut dan sekaligus membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire melanggar pasal 355 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidaire Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegaknya, kata "Barang Siapa" dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ pelaku/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan barang siapa, namun KUHP menganut asas *universitas delinquere non potest* yang artinya korporasi tidak dapat dijatuhi pidana dan asas *societas delinquere non potest* yang artinya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu unsur barangsiapa dalam KUHP hanya terbatas pada subyek hukum perorangan (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa SUHENDAR Alias UJE Bin SUDARMIN (Alm) yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat



error in persona (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu”.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (*letsel*) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) adalah perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari tubuh manusia (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 509-510);

Menimbang, bahwa unsur penganiayaan juga harus diliputi dengan unsur “direncanakan terlebih dahulu”, artinya antara timbulnya maksud untuk melakukan suatu perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan masih ada waktu bagi si pelaku untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang perbuatan tersebut. Waktu dalam hal ini tidak terlalu sempit tetapi tidak juga perlu waktu yang lama, yang penting dalam rentang waktu tersebut si pelaku dapat berpikir dengan tenang dan dalam tenggang waktu tersebut si pelaku dapat membatalkan atau melanjutkan perbuatannya namun pada akhirnya perbuatan tersebut tetap dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa yaitu menggoreskan pisau ke leher sebelah kiri Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) dilakukan dengan spontanitas dan tanpa adanya rencana terlebih dahulu dimana pada saat Terdakwa bangun tidur, kemudian Terdakwa mengambil pisau yang berada di depan masjid Al Hidayah yang biasa dipakai untuk membuat rujak dan Terdakwa menghampiri Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) yang sedang menjadi imam sholat shubuh dan langsung menggores leher sebelah kiri Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm), sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur “direncanakan terlebih dahulu” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo Nomor: 2755/VER/RMIK3/IX/2024 tanggal 25 September 2024 atas nama Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Monica Bellynda, Sp.B., Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) mengalami luka di leher sebelah kiri yang mengakibatkan korban berhalangan untuk melakukan



pekerjaannya selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa yang menggores leher sebelah kiri Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) hanya mengakibatkan Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) berhalangan melakukan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari, namun menurut Majelis Hakim luka di bagian leher merupakan luka yang vital sehingga dapat membahayakan korban sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Subsidaire melanggar pasal 355 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidaire

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan lebih subsider Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja melukai berat orang lain”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegaknya, kata “Barang Siapa” dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ pelaku/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan barang siapa, namun KUHP menganut asas *universitas delinquere non potest* yang artinya korporasi tidak dapat dijatuhi pidana dan asas *societas delinquere non potest* yang artinya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu unsur barangsiapa dalam KUHP hanya terbatas pada subyek hukum perorangan (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa SUHENDAR Alias UJE Bin SUDARMIN (Alm) yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja melukai berat orang lain”.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (*letsel*) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) adalah perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari tubuh manusia (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 509-510);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah adanya unsur kesengajaan dari pelaku yang terdiri dari mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*). Adapun yang dimaksud dengan mengetahui adalah pelaku sudah mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan menghendaki adalah pelaku berkehendak terjadinya perbuatan serta akibat dari perbuatan dari pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan penganiayaan berat adalah maka niat dari pelaku harus ditujukan untuk melukai secara berat dari korban, sehingga luka berat harus dimaksud oleh pelaku sehingga korban tidak dapat melakukan pekerjaannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di Masjid Al-Hidayah yang beralamatkan di Dukuh Sumberjo RT 018, RW 008, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) selaku korban bersama-sama dengan Saksi Widodo Bin Yoso Sudarmo (Alm), Saksi Suparno Bin Paidi Musraf (Alm), Saksi Suradi Bin Wiro Diharjo, Saksi Eko Purwanto, S.E. Bin Darso Semito (Alm), Saksi Abdul Rozak Bin Sarbini (Alm), Saksi Wahono Bin Padmodiharjo (Alm), Saksi Sugiyartono Bin Dzamzuri (alm), dan warga Dukuh Sumberjo RT 018, RW 008 lainnya sekitar 30 (tiga puluh) orang sedang melaksanakan sholat shubuh berjamaah dan Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) menjadi imam pada saat sholat shubuh tersebut;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada saat memasuki rokaat kedua pada saat Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) sedang melafalkan doa Qunut tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa menghampiri Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) dan melukai Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) dengan cara tangan kirinya memegang leher sebelah kanan Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm). Lalu tangan kanan Terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau dan disayatkan ke bagian leher Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan gerakan maju mundur, setelah itu yang bersangkutan kabur meninggalkan Masjid;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menggores leher Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) adalah agar orang-orang pada berkumpul dan Terdakwa ingin menjadi pimpinan rakyat, namun akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo Nomor: 2755/VER/RMIK3/IX/2024 tanggal 25 September 2024 atas nama Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Monica Bellynda, Sp.B., Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) mengalami luka di leher sebelah kiri yang mengakibatkan korban berhalangan untuk melakukan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) mengalami luka di leher sebelah kiri yang sehingga korban berhalangan untuk melakukan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari termasuk dalam kategori penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur "Dengan sengaja melukai berat orang lain," telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) berupa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena Terdakwa menderita skizofrenia sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ajaran dualistis dalam hukum pidana yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka hakim hanya dapat menjatuhkan pidana dalam hal terbukti di persidangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dan terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau mempunyai kesalahan;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn



Menimbang, menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, ukuran mengenai kemampuan bertanggungjawab meliputi 3 (tiga) hal yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya, mampu menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana terdapat alasan penghapus pidana yang terdiri dari alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku sehingga sejak awal perbuatan pelaku bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan dalam diri pelaku sehingga pelaku tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa salah satu alasan pemaaf adakah keadaan tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka harus dipenuhi beberapa syarat yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab dilihat dari sisi pelaku berupa keadaan akal atau jiwanya cacat, penentuan kemampuan bertanggungjawab harus dilakukan oleh psikiater, terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan pelaku dengan keadaan jiwanya, dan penilaian terhadap hubungan antara perbuatan dengan keadaan jiwa pelaku merupakan kewenangan hakim atau disebut dengan sistem deskriptif normatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta Nomor: 441.3/21199 tanggal 1 Oktober 2024 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa 1. Dr. dr. Adriesti Herdaetha, SpKJ., M.H. 2. dr. Erie Herlambang, SpKJ. 3. Miratun Hasanah S.Psi. Psi. atas nama terperiksa Suhendar Alias Uje bin Sudarmin (Alm) dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Pada diri terperiksa dijumpai gangguan jiwa berat, yakni skizofrenia yang ditandai dengan gangguan yang berat pada pikiran, perasaan, dan perilaku;
- 2) Tindak pidana yang dilakukan terperiksa disebabkan oleh gangguan jiwa;



3) Terperiksa tidak mampu memahami nilai dan tindakan, tidak mampu memaksudkan suatu tujuan sadar, dan tidak mampu mengarahkan tujuan yang sadar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Ahli Dr. dr. Adriesti Herdaetha Sp.Kj M.H., saat pemeriksaan pertama setelah melakukan tindak pidana Terdakwa tidak mampu bertanggung-jawab. Namun pada saat diobati, Terdakwa sudah bisa berpikir, sehingga pada pemeriksaan kedua, Terdakwa tahu bahwa perbuatan itu salah;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk menilai apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atau tidak atas perbuatannya merupakan kewenangan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab atau tidak sehingga dapat atau tidaknya dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum dengan baik tanpa adanya gangguan atau hambatan apapun, bahkan pada saat persidangan Terdakwa mengaku bersalah dan dengan sadar meminta maaf kepada Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm), sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya dan mampu menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suradi Bin Wiro Diharjo, Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi Suradi Bin Wiro Diharjo bahwa Terdakwa akan membunuh Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) karena jengkel, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sedari awal telah ada niat dari Terdakwa untuk menyakiti Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) sehingga memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa setelah selesai menyayat saksi korban kemudian langsung meninggalkan tempat kejadian dan melarikan diri serta membuang pisau yang digunakannya pada saat melarikan diri, maka menurut hemat Majelis Hakim terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan menyayat pisau tersebut secara sadar. Tidak mungkin terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian dan membuang pisau yang digunakan menyayat apabila terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah pisau, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) potong baju koko lengan panjang warna krem dan 1 (satu) potong celana koko panjang warna krem, tidak mempunyai nilai ekonomis dan tidak dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) potong baju koko lengan panjang warna biru, tidak mempunyai nilai ekonomis dan merupakan milik dari Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm) selaku korban, maka perlu dikembalikan kepada Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah kombinasi hitam berisikan rekaman CCTV, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suhendar Alias Uje Bin Sudarmin (Alm)** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan terdakwa **Suhendar Alias Uje Bin Sudarmin (Alm)** dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Suhendar Alias Uje Bin Sudarmin (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) potong baju koko lengan panjang warna krem;
- 1 (satu) potong celana koko panjang warna krem;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) potong baju koko lengan panjang warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Didik Nur Kiswanto Bin Ruslan (Alm);

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah kombinasi hitam berisikan rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Jum'at, tanggal 14 Maret 2025, oleh Rommel Franciskus Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H. dan Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Susantari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Sujiyanto, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Rommel Franciskus Tampubolon, S.H.

Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Susantari, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)